

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5347/2561

พนักงานอัยการคดีศาลแขวง
พระนครศรีอยุธยา

นายสุเมธ เลิศศาสตร์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคหนึ่ง, มาตรา 215

พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 152

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 4

คดีนี้โจทก์ฟ้องด้วยวาจาโดยขอให้ลงโทษจำเลยตามฟ้องในความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานจราจร ฐานปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ และฐานใช้ยานพาหนะบรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้องทั้งสามฐาน แต่เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยมิได้กระทำความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ แม้จะได้ความว่าจำเลยให้การรับสารภาพก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็ยอมพิพากษายกฟ้องในความผิดฐานดังกล่าวได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 215 และ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 4 และมีใช้เป็นเรื่องที่จำเลยจำนนต่อหลักฐาน

(อภิรัตน์ ลัดพลี-พันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง-ชัยรัตน์ ศิลาลาย)

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา - นางสาวพรชนัน จิรังรัตน์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายทวีรัส พรหมพะงาพันธุ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1858/2560

ต้น

หมายเหตุ